



DCCURADORIA

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q694Ro>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2396019](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2396019)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1601)** Acerca das disposições constitucionais sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), os direitos e as garantias fundamentais e o Poder Judiciário, julgue o próximo item.

No recurso especial, cuja competência para julgamento é do STJ, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso bem como apontar se as hipóteses que podem caracterizar essa relevância estão taxativamente previstas no texto constitucional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2423844](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2423844)

CEBRASPE (CESPE) - Tec (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1602)** Acerca do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e dos Poderes da República, julgue o item a seguir à luz do disposto na Constituição Federal de 1988.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, originariamente, as ações contra o CNMP.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2208597](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2208597)

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1603)** No tocante às disposições constitucionais referentes ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) poderá suprir omissão atinente à ausência de regulamentação da atuação dos presidentes dos tribunais de justiça pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), mediante deliberação em sessão plenária, por maioria absoluta de seus ministros, de ofício ou a requerimento dos respectivos tribunais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1509694](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/1509694)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1604)** Com relação aos poderes da República, julgue o item a seguir.

Compete ao STJ julgar os membros dos tribunais de contas estaduais que tenham cometido crime de responsabilidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1536649](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1536649)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1605)** Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue o item:

Membro de tribunal de contas estadual que, no exercício da sua função, cometer ato previsto como crime comum deverá ser processado e julgado originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1043610](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1043610)

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1606)** No que concerne ao Poder Judiciário e seus órgãos, julgue o item subsequente.

Os ministros do STJ são escolhidos pelo presidente do STF entre candidatos indicados em lista sêxtupla e com aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/625401](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/625401)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1607)** A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da simetria na organização dos poderes autoriza que um estado da Federação condicione a instauração de ação penal contra o seu governador à prévia autorização da respectiva assembleia legislativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/625552](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/625552)

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1608)** A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

É competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça julgar governadores de estado por crimes de responsabilidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/694906](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/694906)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1609)** Julgue o item a seguir, relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente mandados de segurança e *habeas data* contra ato de ministro de Estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/705329](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/705329)

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1610)** A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

Infração penal comum cometida por desembargador de tribunal regional federal será julgada originariamente pelo Supremo Tribunal Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/534124](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/534124)

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1611)** A respeito da organização do Estado e do Poder Judiciário, julgue o item subsequente com base no texto constitucional.

Compete exclusivamente ao STF o julgamento de *habeas corpus* impetrado por ministro de Estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/534923](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/534923)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1612)** No que tange ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente.

Os membros do Tribunal de Contas da União e dos tribunais de contas dos estados e do DF que cometam crimes comuns serão processados e julgados, originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/534925](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/534925)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1613)** No que tange ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente.

Se o tribunal de contas de determinado estado proferir, ilegalmente, decisão que casse a aposentadoria de servidor estadual, eventual mandado de segurança deverá ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1614)** A respeito do controle de constitucionalidade no Brasil e das competências do Supremo Tribunal Federal, julgue o seguinte item.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente os governadores dos estados e do Distrito Federal nos casos de crimes comuns e os ministros de Estado nos casos de crimes de responsabilidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

**1615)** Acerca do Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região que cometam crimes de responsabilidade serão processados e julgados originariamente pelo STF.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1616)** No que se refere ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, de acordo com a CF.

Poderão ser ajuizados processos contra a União na seção judiciária do Distrito Federal, ainda que o autor seja domiciliado em outro estado da Federação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1617)** No que se refere ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, de acordo com a CF.

As ações rescisórias e as revisões criminais de julgados de um tribunal regional federal são de competência do Superior Tribunal de Justiça.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1618)** A respeito do recrutamento e da seleção de pessoas, julgue o item seguinte.

Compete aos tribunais regionais federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3440848](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3440848)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1619)** Em relação à organização dos Poderes, às comissões parlamentares de inquérito (CPI) e à administração pública, julgue o item a seguir.

Juízes militares serão julgados pelo STM nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3599500](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3599500)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1620)** Julgue o seguinte item, referente ao Poder Judiciário.

Compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União figure como interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, incluídas as ações de falência quando envolvam empresas públicas federais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3625436](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3625436)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1621)** Com base nas disposições da CF, julgue o próximo item.

Compete à justiça federal processar e julgar ação ajuizada por município contra empresa pública federal para a discussão do valor de tarifa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2995277](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2995277)

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1622)** A respeito do mandado de segurança coletivo e das competências dos órgãos do Poder Judiciário e do CNJ, julgue o item que se segue.

Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar, originariamente, *habeas data* contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/596608](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/596608)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1623)** Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o membro do Ministério Público Militar que atuar na primeira instância jurisdicional será processado e julgado por tribunal regional federal quando da prática de crime comum, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/684191](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/684191)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1624)** Acerca da disciplina constitucional da segurança pública, do Poder Judiciário, do MP e das atribuições da PF, julgue o seguinte item.

Compete à justiça estadual o julgamento de crimes relativos à difusão ou aquisição, em determinado estado da Federação, de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes por meio da rede mundial de computadores.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/562955](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/562955)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

**1625)** Acerca do Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Compete à justiça federal julgar processos em que a União seja autora, ré ou assistente, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3341606](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3341606)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juizes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)

**1626)** Julgue o item subsequente, referente ao Poder Judiciário.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgar e processar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3341662](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3341662)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juizes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)

**1627)** Julgue o item subsequente, referente ao Poder Judiciário.

Cabe ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho regular os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira da magistratura do trabalho.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3347997](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3347997)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)

**1628)** Tendo por base o texto da Constituição Federal, julgue o item a seguir a respeito do Poder Judiciário.

Compete à justiça do trabalho julgar as ações relativas às penalidades administrativas que, relacionadas ao descumprimento de normas trabalhistas, tenham sido impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2935776](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2935776)

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)

**1629)** Acerca do contencioso administrativo e do sistema de jurisdição una, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 prevê o contencioso administrativo para a decisão de litígios decorrentes de relações de trabalho dos servidores com a União, autarquias e empresas públicas federais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2935780](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2935780)

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)

**1630)** Acerca do contencioso administrativo e do sistema de jurisdição una, julgue o item a seguir.

Por meio do sistema da jurisdição una, o Poder Judiciário detém o monopólio da função jurisdicional, ou seja, o poder de apreciar, com força de coisa julgada, lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais e coletivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2497978](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2497978)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Eleitorais (arts. 118 a 121 da CF/1988)

**1631)** Acerca da justiça eleitoral, da justiça estadual e da advocacia pública, julgue o item subsequente.

Um quinto das vagas dos tribunais eleitorais deve ser preenchido por juízes egressos da advocacia e do Ministério Público, alternadamente.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/595197](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/595197)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

**1632)** Em relação aos direitos e garantias fundamentais e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

O Superior Tribunal Militar é composto por quinze ministros vitalícios, que, por serem todos oficiais oriundos das Forças Armadas, devem ser brasileiros natos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/595198](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/595198)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

**1633)** Em relação aos direitos e garantias fundamentais e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Se um militar for denunciado pela prática de um delito que seja tipificado tanto na legislação penal comum quanto no Código Penal Militar, a justiça militar será a competente para processar e julgar eventual *habeas corpus* impetrado pelo referido militar.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/596768](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/596768)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

**1634)** Em relação aos direitos e deveres fundamentais, à nacionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

No Superior Tribunal Militar, poderá ser constituído órgão especial para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas de competência do tribunal pleno.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/596770](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/596770)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

**1635)** Em relação aos direitos e deveres fundamentais, à nacionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

De acordo com o princípio constitucional da reserva legal, as normas que preveem os crimes militares são taxativas, devendo tais crimes estar tipificados em dispositivo próprio e específico.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2497988](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2497988)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)

**1636)** Acerca da justiça eleitoral, da justiça estadual e da advocacia pública, julgue o item subsequente.

Contravenções penais devem ser julgadas pela justiça estadual, mesmo que atinjam interesse da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1043613](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1043613)

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)

**1637)** No que concerne ao Poder Judiciário e seus órgãos, julgue o item subsequente.

Cabe ao Estado organizar a respectiva justiça estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---



CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)

**1638)** No que concerne aos municípios, às prerrogativas parlamentares e ao Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

O critério central de definição da competência da justiça federal para processos não criminais é de natureza material (*ratione materiae*).

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)

**1639)** A respeito do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item seguinte.

A competência da justiça estadual é subsidiária ou residual, no sentido de que, em linhas gerais, lhe compete julgar as causas que não caibam aos demais ramos do Poder Judiciário.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)

**1640)** A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, de acordo com a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na qualidade de órgão do Poder Judiciário com jurisdição em todo o território nacional, tem a atribuição de elaborar o Estatuto da Magistratura.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)

**1641)** Acerca do Poder Judiciário, julgue o item que se segue.

À luz do princípio da simetria, por determinação de constituição estadual, é constitucional a criação de órgão de controle administrativo local do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou de entidades, à semelhança do Conselho Nacional de Justiça.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônoma/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Institucionais (Ministério Público)

**1642)** No que se refere às atribuições do presidente da República, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

As normas que disponham sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público de cada estado podem ser estabelecidas por lei complementar estadual, sendo a iniciativa dessa lei facultada ao procurador-geral de justiça do respectivo estado, que deve observar o regramento geral definido pelas normas gerais previstas na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de iniciativa privativa do presidente da República.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2064800](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2064800)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Institucionais (Ministério Público)

**1643)** No tocante às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

Entre os princípios institucionais do Ministério Público, o princípio da unidade assegura a integração de seus membros a um só órgão, sob a chefia de um procurador-geral.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2101869](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2101869)

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Institucionais (Ministério Público)

**1644)** Em relação às funções essenciais à justiça e à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), julgue o item seguinte.

Em virtude do princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público, nem mesmo o Poder Judiciário pode determinar que certa pessoa seja processada em ação cível ou criminal a ser ajuizada pelo órgão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1730638](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1730638)

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Institucionais (Ministério Público)

**1645)** Com relação a aspectos do direito constitucional e às disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional restringem-se aos integrantes do Ministério Público da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2846444](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2846444)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1646)** Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público tem legitimidade ativa para impetrar *habeas corpus* com o objetivo de proteger a liberdade de locomoção de pessoa física.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2846447](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2846447)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1647)** Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

Inexiste qualquer relação de hierarquia entre o Ministério Público Federal e os dos estados, entre o Ministério Público de um estado e o de outro, ou entre os diversos ramos do Ministério Público da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3186031](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3186031)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1648)** No que diz respeito ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue os itens seguintes.

De acordo com a CF, compete ao Ministério Público exercer os controles interno e externo da atividade policial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2368793](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2368793)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1649)** Em relação à tutela civil do patrimônio público e ao controle da administração pública nos termos da Lei de Acesso à Informação, julgue o seguinte item.

O Ministério Público é o único autorizado a promover o inquérito civil, em defesa do patrimônio público, com poderes de notificação e requisição.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2400288](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2400288)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1650)** De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação coletiva em defesa do erário, caso em que atuará como substituto processual, e não como representante legal da entidade pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2400431](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2400431)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1651)** De acordo com a jurisprudência do STF no que tange a funções essenciais à justiça e aos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública por meio da qual pretenda anular acordo de natureza tributária pactuado entre empresa privada e Estado-membro.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421561](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421561)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

## Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1652)** No que se refere ao catálogo de direitos humanos e à sua efetivação, julgue o item a seguir, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público não detém legitimidade para defender em juízo os direitos das populações indígenas, uma vez que se trata de competência exclusiva da Defensoria Pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2101873](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2101873)

## CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

### Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1653)** A respeito dos Poderes Executivo e Judiciário, das funções essenciais à justiça, do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que a sigla CLDF, sempre que empregada, se refere à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O Ministério Público do DF carece de legitimidade para impugnar decisão judicial em trâmite no STF, ainda que se trate de processo oriundo de sua atribuição.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2613101](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2613101)

## CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

### Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1654)** A respeito dos três Poderes, das funções essenciais à justiça e da comunicação social, julgue o item a seguir.

O Ministério Público tem legitimidade privativa para propor ação civil pública com vistas à proteção do patrimônio público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/922564](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/922564)

## CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

### Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1655)** Um promotor de justiça participou de investigação criminal junto a grupo especializado de combate ao crime organizado, órgão de execução no combate à criminalidade organizada do Ministério Público. Com base nessa investigação criminal, o referido membro do *parquet* ofereceu denúncia criminal, que foi recebida pelo juízo. No decorrer da instrução desse processo criminal, outro promotor de justiça designado opinou, nas alegações finais, pela absolvição do réu.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Embora constitucional a atribuição do Ministério Público para promover investigação de natureza penal, segundo o STJ, a participação de membro do *parquet* na fase investigatória criminal no grupo especializado impede que este membro ofereça a denúncia bem como ofende o direito a ampla defesa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1041105](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1041105)

## CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

### Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1656)** A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

A legitimação constitucional para o ajuizamento de ação civil pública para proteção do meio ambiente é exclusiva do Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/616254](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/616254)

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1657)** Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 1988 à Polícia Federal para o exercício das funções de polícia judiciária da União impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/684192](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/684192)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1658)** Acerca da disciplina constitucional da segurança pública, do Poder Judiciário, do MP e das atribuições da PF, julgue o seguinte item.

Segundo o STF, o MP não possui legitimidade para propor ação civil pública em matéria tributária em defesa de contribuintes.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/693616](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/693616)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1659)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

Apesar de a CF não prever expressamente que cabe ao Ministério Público a defesa judicial dos direitos das populações indígenas, a jurisprudência reconheceu-lhe essa importante função institucional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/474315](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/474315)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1660)** A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte à luz da CF.

Em decorrência do princípio da unidade, membro do MP não pode recorrer de decisão proferida na segunda instância se o acórdão coincidir com o que foi preconizado pelo promotor que atuou no primeiro grau de jurisdição.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/562787](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/562787)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Funções Institucionais (Ministério Público)

**1661)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o item.

O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional cujo rol de funções previsto pela Constituição Federal de 1988 é não exaustivo e inclui a titularidade para promover ação penal pública e ação direta de inconstitucionalidade.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3828667](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3828667)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1662)** Em relação à Defensoria Pública, ao Ministério Público e à advocacia pública, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a CF, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) integra os Ministérios Públicos dos estados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3440852](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3440852)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1663)** Julgue o próximo item, acerca das funções essenciais à justiça.

Desde que haja autorização da maioria absoluta do Senado Federal, o procurador-geral da República pode ser destituído por iniciativa do presidente da República.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2890594](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2890594)

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1664)** No que se refere às atribuições do presidente da República, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

Os Ministérios Públicos dos estados devem formar lista tríple de integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo presidente da assembleia legislativa do respectivo estado, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2157796](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2157796)

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1665)** Considerando a jurisprudência do STJ e do STF no que for pertinente, julgue o item que se segue.

Os membros do Ministério Público que atuem junto ao tribunal de contas estadual possuem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura do Ministério Público comum.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1536650](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1536650)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1666)** Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue o item:

O Ministério Público de Contas da União é o órgão integrante do Ministério Público da União que atua na busca da responsabilidade civil dos que fraudarem o emprego de recursos públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1190943](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1190943)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1667)** No que tange ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsequente.

O procurador-geral da República e os procuradores-gerais de justiça são nomeados, para mandatos de dois anos, pelos chefes do Poder Executivo, após sabatina pelo Senado Federal e pelo Poder Legislativo, respectivamente. Para ambos, é permitida uma única recondução sem necessidade de procedimentos de uma nova sabatina, bastando a nomeação pelo chefe do Poder Executivo competente.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1043616](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1043616)

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1668)** Acerca da estruturação orgânica do Ministério Público, julgue o item seguinte.

A destituição do procurador-geral da República por iniciativa do presidente da República é condicionada a prévia autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1043618](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1043618)

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1669)** Acerca da estruturação orgânica do Ministério Público, julgue o item seguinte.

O Ministério Público da União é constituído pelo Ministério Público de Contas da União, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Militar e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/693612](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/693612)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1670)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

O chefe do Ministério Público da União é nomeado pelo presidente da República, entre os integrantes da carreira, para mandato de dois anos. Todavia, ele poderá ser destituído antes do término do mandato, por iniciativa do presidente da República, desde que haja prévia autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/694483](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/694483)

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Composição do Ministério Público

**1671)** Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.

O Ministério Público é órgão do Poder Judiciário.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3039199](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3039199)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1672)** Ainda com relação ao direito constitucional, julgue o próximo item.

A vedação de membro do Ministério Público para o exercício de atividade político-partidária impede-lhe a filiação a partido político enquanto ele estiver no exercício de suas funções institucionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3172496](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3172496)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1673)** Acerca do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item seguinte.

Apesar da garantia de vitaliciedade dos membros do Ministério Público, é possível a perda do seu cargo em razão de decisão judicial ou de sanção administrativa, sendo-lhes permitido o afastamento de suas funções apenas em caso de licença ou aposentadoria.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3202216](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3202216)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1674)** No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

Sem prejuízo da autonomia financeira do Ministério Público (MP), cabe ao Poder Executivo elaborar a proposta orçamentária do MP e enviá-la anualmente ao Congresso Nacional

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1191533](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1191533)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1675)** Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

O Ministério Público, observando sua autonomia funcional e administrativa, pode propor ao Poder Legislativo a extinção e a criação de cargos e serviços auxiliares para o próprio Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/874856](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/874856)

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1676)** No que se refere ao Ministério Público, julgue o item subsequente.



O exercício da advocacia e de atividade político-partidária é vedado aos membros do Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/694910](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/694910)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1677)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

O Ministério Público detém autonomia funcional e administrativa e pode propor ao Poder Legislativo tanto a criação e a extinção de cargos quanto a escolha do procurador-geral da República, a sua política remuneratória e os seus planos de carreira.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/705330](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/705330)

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1678)** A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por razões de interesse público, mediante decisão fundamentada do chefe da instituição.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/534507](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/534507)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Garantias e Vedações (Ministério Público)

**1679)** No que concerne aos órgãos do Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.

Em face da indivisibilidade do Ministério Público, a legitimidade para recorrer vincula seus demais órgãos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3198687](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3198687)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público junto aos Tribunais de Contas

**1680)** Em relação às normas que regem o Ministério Público (MP) junto aos tribunais de contas, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial do STF.

Ao MP junto aos tribunais de contas não se estende a legitimidade processual extraordinária e autônoma aplicável ao MP comum.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3198688](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3198688)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público junto aos Tribunais de Contas

**1681)** Em relação às normas que regem o Ministério Público (MP) junto aos tribunais de contas, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial do STF.

É vedado aos membros do MP junto aos tribunais de contas o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2156785](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2156785)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público junto aos Tribunais de Contas

**1682)** Julgue o item a seguir, com base no sistema de controle adotado pelo ordenamento jurídico nacional.

A Associação Nacional do Ministério Público de Contas, respeitada a pertinência temática, possui legitimidade, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1505981](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1505981)

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público junto aos Tribunais de Contas

**1683)** No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União integra o Ministério Público da União, podendo atuar nas causas que envolvam transferência de recursos federais às empresas públicas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1751144](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1751144)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público junto aos Tribunais de Contas

**1684)** Acerca das normas constitucionais referentes às funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

Ao Ministério Público da União compete a atuação como *custos legis* perante o Tribunal de Contas da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/534797](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/534797)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público junto aos Tribunais de Contas

**1685)** Com relação às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Segundo a CF, Ministério Público que atue junto ao TCU ou junto ao tribunal de contas estadual integrará, respectivamente, o Ministério Público da União ou o Ministério Público do estado em questão.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2841473](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2841473)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1686)** Acerca do Ministério Público, julgue o item a seguir.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem competência para rever, de ofício ou mediante provocação, processo disciplinar de servidor do Ministério Público, desde que julgado há menos de um ano.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2338715](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2338715)

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1687)** A respeito do Poder Executivo, do processo legislativo e do Ministério Público, julgue o item a seguir.

Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público exercer o controle dos atos dos membros do Ministério Público, mas isso não significa que o conselho possa interferir na atuação do *parquet* em processos judiciais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421512](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421512)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1688)** A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

Ainda que o processo esteja em curso, poderá o CNMP avocar processo administrativo contra membro de Ministério Público estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421651](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421651)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1689)** De acordo com as disposições constitucionais acerca do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item a seguir.

O CNMP compõe-se de quatorze membros nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo um desses membros indicado pela Câmara dos Deputados, ficando dispensada, para este, a aprovação pelo Senado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421652](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421652)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1690)** De acordo com as disposições constitucionais acerca do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item a seguir.

O corregedor nacional do Ministério Público é escolhido, em votação secreta, entre os membros do Ministério Público que integram o CNMP, sendo vedada a recondução.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421655](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421655)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1691)** De acordo com as disposições constitucionais acerca do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item a seguir.

Se um membro do Ministério Público da União (MPU) cometer infração funcional e contra ele for aberto processo administrativo disciplinar, o CNMP não poderá avocar o processo em curso, sob pena de violar a competência disciplinar e correccional do MPU.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2007380](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2007380)

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1692)** À luz das disposições constitucionais a respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

A composição do Conselho Nacional do Ministério Público tem vagas destinadas a procuradores do Ministério Público junto aos tribunais de contas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2157161](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2157161)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1693)** No que diz respeito ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item que se segue.

O CNMP, presidido pelo procurador-geral da República, é composto por 14 membros, entre os quais se inclui um membro do MP junto aos tribunais de contas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2157163](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2157163)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1694)** No que diz respeito ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item que se segue.

Entre as atribuições do CNMP, está a revisão, inclusive de ofício, de processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos estados julgados há menos de um ano.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2157165](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2157165)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1695)** No que diz respeito ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item que se segue.

Não compete ao CNMP conhecer das reclamações feitas contra os serviços auxiliares dos MP dos estados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2159465](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2159465)

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1696)** O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) resolveu suspender o pagamento da remuneração de determinado servidor público técnico-administrativo do Ministério Público (MP), por este acumular dois cargos públicos e a soma de suas remunerações ultrapassar o teto do funcionalismo. O servidor ajuizou ação, alegando que possuía independência funcional e que o limite do teto não se aplicaria ao MP, porquanto este é instituição essencial à justiça e não um poder do Estado.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Foi correta a alegação do servidor, uma vez que sua independência funcional decorre de previsão expressa da CF.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2159466](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2159466)

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1697)** O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) resolveu suspender o pagamento da remuneração de determinado servidor público técnico-administrativo do Ministério Público (MP), por este acumular dois cargos públicos e a soma de suas remunerações ultrapassar o teto do funcionalismo. O servidor ajuizou ação, alegando que possuía independência funcional e que o limite do teto não se aplicaria ao MP, porquanto este é instituição essencial à justiça e não um poder do Estado.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Foi equivocada a alegação do servidor, visto que o MP é um poder do Estado, ao lado dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2159467](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2159467)

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1698)** O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) resolveu suspender o pagamento da remuneração de determinado servidor público técnico-administrativo do Ministério Público (MP), por este acumular dois cargos públicos e a soma de suas remunerações ultrapassar o teto do funcionalismo. O servidor ajuizou ação, alegando que possuía independência funcional e que o limite do teto não se aplicaria ao MP, porquanto este é instituição essencial à justiça e não um poder do Estado.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Equivocou-se o servidor em sua alegação, porquanto o limite do teto remuneratório dos servidores públicos se aplica ao MP.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1190942](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1190942)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1699)** No que tange ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsequente.

O CNMP não tem competência atribuída diretamente pela Constituição Federal de 1988 para receber e conhecer reclamações nem para aplicar sanções administrativas contra seus servidores auxiliares.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/694909](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/694909)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1700)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

A composição de membros do Conselho Nacional do Ministério Público deve incluir dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada — um indicado pela Câmara dos Deputados, e o outro, pelo Senado Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/561969](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/561969)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

**1701)** A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

O ato de vitaliciamento de membro do Ministério Público, por ter natureza de ato administrativo, está sujeito ao controle de legalidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2714862](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2714862)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público dos Estados e Distrito Federal e Territórios

**1702)** Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

É inconstitucional lei distrital que promova a divisão de competências entre os membros do Ministério Público para o inquérito civil ou para a ação civil pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/844642](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/844642)

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público dos Estados e Distrito Federal e Territórios

**1703)** À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca da organização do Estado e da organização dos poderes.

Os ministérios públicos estaduais não têm legitimidade para atuar em processo no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, pois tal competência é exclusiva do Ministério Público Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/874854](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/874854)

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ministério Público dos Estados e Distrito Federal e Territórios

**1704)** No que se refere ao Ministério Público, julgue o item subsequente.

Procurador-geral de estado pode ser destituído por ato de governador, conforme lei complementar.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3828663](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3828663)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

**1705)** Em relação à Defensoria Pública, ao Ministério Público e à advocacia pública, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Não viola o princípio da independência funcional lei estadual que promova a divisão de atribuições entre membros do Ministério Público para a atuação em inquéritos civis e em ações civis públicas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3828666](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3828666)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

**1706)** Em relação à Defensoria Pública, ao Ministério Público e à advocacia pública, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O delegado de polícia pode requisitar ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nos casos que envolvam violência contra criança ou adolescente, cabendo ao membro do parquet promover a medida, sob pena de responsabilização por eventual descumprimento de seus deveres funcionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3370881](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3370881)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

**1707)** De acordo com a Lei Complementar estadual n.º 72/2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE) e com a Lei n.º 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), julgue o item subsequente.

O MPCE deve elaborar a sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e encaminhá-la diretamente ao Poder Legislativo, que a analisará juntamente ao orçamento fiscal estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3514035](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3514035)

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

**1708)** A respeito da organização do Estado, da administração Pública, da organização dos poderes e das funções essenciais à justiça, julgue item seguinte.

Membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios maior de trinta e cinco anos de idade pode ser nomeado pelo presidente da República como procurador-geral da República (chefe do Ministério Público da União), após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2064801](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2064801)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

**1709)** No tocante às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

A destituição do procurador-geral da República, por iniciativa do presidente da República, não depende de autorização do Senado Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2156873](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2156873)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

**1710)** Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do poder constituinte, julgue o item que se segue.

A avocação de atribuição de membro do Ministério Público pelo procurador-geral do órgão implica quebra na identidade natural do promotor responsável.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2208331](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2208331)

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)

**1711)** Com base nas disposições constitucionais a respeito do Poder Judiciário, das funções essenciais à justiça e entendimento jurisprudencial da CF, julgue o item a seguir.

Na CF, são previstas, como funções essenciais à justiça, não apenas o Ministério Público, mas também a Advocacia Pública e a Defensoria Pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3828664](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3828664)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1712)** Em relação à Defensoria Pública, ao Ministério Público e à advocacia pública, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que imponha ao Poder Legislativo municipal a criação de órgãos próprios de advocacia pública municipal e a obrigatoriedade de implementação de procuradorias municipais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3828669](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3828669)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1713)** A respeito da advocacia pública, da administração pública, dos direitos sociais e dos partidos políticos, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento do STF.

A CF estabelece os requisitos para a escolha da chefia das procuradorias dos estados e do Distrito Federal, bem como para o cargo de advogado-geral da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---



CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1714)** Acerca da organização dos Poderes do Estado e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

O advogado-geral da União é o chefe da Advocacia-Geral da União, sendo o cargo de livre nomeação pelo presidente da República entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1715)** Julgue o próximo item, acerca das funções essenciais à justiça.

O chefe da Advocacia-Geral da União é o advogado-geral da União, nomeado pelo presidente da República entre integrantes da carreira com mais de trinta e cinco anos de idade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1716)** Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O assessoramento jurídico do Poder Executivo dos estados cabe aos procuradores dos estados, que ingressam na carreira por concurso público de provas e títulos, sendo vedado o desempenho dessa atividade por ocupante de cargo em comissão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1717)** Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, relativo aos princípios fundamentais, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

Cabe à Advocacia-Geral da União, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao passo que compete ao Ministério Público, instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1718)** Considerando os termos da CF e a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

É inconstitucional a lei estadual que confere às procuradorias-gerais dos estados competência para controlar serviços jurídicos de autarquias e de fundações públicas.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2003521](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2003521)

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1719)** De acordo com as disposições constitucionais relativas ao Conselho Nacional de Justiça e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

O advogado-geral da União, escolhido pelo presidente da República, deve ser membro de carreira da Advocacia-Geral da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2003522](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2003522)

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1720)** De acordo com as disposições constitucionais relativas ao Conselho Nacional de Justiça e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

As procuradorias de estado gozam de autonomia administrativa e financeira.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2007386](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2007386)

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1721)** À luz das disposições constitucionais a respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Aos procuradores dos estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade depois de três anos de efetivo exercício no cargo, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2064804](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2064804)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1722)** No tocante às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 assegura aos membros da advocacia pública as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de seus subsídios.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1624334](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1624334)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1723)** Compete à Advocacia-Geral da União exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico à Polícia Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1191534](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1191534)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1724)** Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

A Advocacia-Geral da União é responsável por promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/843956](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/843956)

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1725)** Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

A representação judicial e a consultoria jurídica dos estados são exercidas pelos procuradores estaduais, que são membros da advocacia pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1041106](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1041106)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1726)** A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

Compete à Advocacia-Geral da União exercer as atividades de consultoria jurídica e representação judicial dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/596611](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/596611)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1727)** Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Cabe ao Ministério Público Federal representar a União em caso de ação judicial proposta por servidor da justiça militar da União que cobre diferenças devidas em razão de erro no cálculo de sua remuneração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/665879](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/665879)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1728)** Acerca da advocacia pública, julgue o item subsequente.

A execução da dívida ativa tributária é de competência da Advocacia-Geral da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1729)** Acerca da advocacia pública, julgue o item subsequente.

Aos membros da Advocacia-Geral da União são concedidas as garantias constitucionais previstas para os membros do Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1730)** O governo de determinado estado da Federação publicou medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir.

A procuradoria-geral do estado também possui competência para requerer a medida judicial de desocupação das escolas, por não ser essa competência privativa do Ministério Público estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1731)** A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte à luz da CF.

De acordo com o entendimento do STF, são garantidas ao advogado público independência funcional e inamovibilidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)

**1732)** Com relação às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Aos procuradores do estado, assim como aos membros das defensorias públicas, é garantida, institucionalmente, a inamovibilidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1733)** Em relação à Defensoria Pública, ao Ministério Público e à advocacia pública, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Compete ao defensor público-geral da União representar judicial e extrajudicialmente a Defensoria Pública da União, em defesa de sua autonomia, de suas prerrogativas e de suas funções institucionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3857258](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3857258)

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1734)** A respeito das funções essenciais à justiça e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, de acordo com a jurisprudência do STF:

É constitucional a atribuição, por lei complementar estadual, do *status* de secretário de Estado aos cargos de defensor público-geral e de subdefensor público-geral do estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3625431](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3625431)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1735)** Julgue o seguinte item, acerca de aspectos diversos do direito constitucional.

É inconstitucional a exigência de inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício de suas funções públicas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2846446](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2846446)

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1736)** Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A defensoria pública é órgão constitucional subordinado ao Poder Executivo e, portanto, faz parte da sua estrutura administrativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3206592](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3206592)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1737)** Em relação à organização das funções estatais e à defensoria pública, julgue o item subsecutivo.

Devido ao fato de as defensorias públicas serem instrumento para concretizar o direito de acesso ao Poder Judiciário, a atuação delas deve restringir-se à esfera judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2395743](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2395743)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1738)** Julgue o item subsequente, a respeito dos Poderes da República.

Será inconstitucional lei que autorize os defensores públicos de determinado estado a exercerem a advocacia fora de suas atribuições institucionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2400289](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2400289)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1739)** De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Por ausência de expressa previsão constitucional, a Defensoria Pública não tem a prerrogativa de requisitar certidões, documentos ou informações de autoridades públicas e dos agentes dessas autoridades.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2400432](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2400432)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1740)** De acordo com a jurisprudência do STF no que tange a funções essenciais à justiça e aos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O chefe do Poder Executivo estadual dispõe de iniciativa legislativa privativa para apresentar projeto de lei que institua plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da Defensoria Pública Estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1968154](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1968154)

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1741)** Acerca dos fundamentos da organização dos Poderes e do Distrito Federal, julgue o seguinte item.

Às pessoas naturais e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que comprovarem insuficiência de recursos é garantida a prestação da assistência jurídica integral e gratuita por meio da Defensoria Pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2007382](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2007382)

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1742)** À luz das disposições constitucionais a respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Aos defensores públicos é permitido o exercício da advocacia fora de suas atribuições institucionais — por exemplo, quando estiverem de férias.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2064802](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2064802)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1743)** No tocante às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

A garantia constitucional de prestação, pelo Estado, de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é atribuição da Defensoria Pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2156865](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2156865)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1744)** Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do poder constituinte, julgue o item que se segue.

Carece de constitucionalidade a extensão, pelos estados, de foro privilegiado ao chefe da Defensoria Pública estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2159461](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2159461)

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1745)** João, empregado celetista em uma sociedade de economia mista, foi dispensado por seu empregador com base em lei estadual que alterou a legislação trabalhista. Irresignado com a situação, João procurou a Defensoria Pública (DP), com o objetivo de promover a defesa, no âmbito judicial e administrativo, dos seus direitos individuais sem qualquer custo financeiro. Com a declaração de insuficiência de recursos de João, o defensor ajuizou ação judicial visando a desconstituição da dispensa trabalhista, alegando a inconstitucionalidade da lei estadual.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

Foi equivocada a decisão de João de procurar a DP, uma vez que ela é instituição que faz a defesa judicial aos necessitados, mas não tem competência para fazer a defesa extrajudicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2159462](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2159462)

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1746)** João, empregado celetista em uma sociedade de economia mista, foi dispensado por seu empregador com base em lei estadual que alterou a legislação trabalhista. Irresignado com a situação, João procurou a Defensoria Pública (DP), com o objetivo de promover a defesa, no âmbito judicial e administrativo, dos seus direitos individuais sem qualquer custo financeiro. Com a declaração de insuficiência de recursos de João, o defensor ajuizou ação judicial visando a desconstituição da dispensa trabalhista, alegando a inconstitucionalidade da lei estadual.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

Foi correta a decisão de João de procurar a DP, uma vez que a instituição defende os direitos individuais dos cidadãos que declarem insuficiência de recursos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2159463](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2159463)

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1747)** João, empregado celetista em uma sociedade de economia mista, foi dispensado por seu empregador com base em lei estadual que alterou a legislação trabalhista. Irresignado com a situação, João procurou a Defensoria Pública (DP), com o objetivo de promover a defesa, no âmbito judicial e administrativo, dos seus direitos individuais sem qualquer custo financeiro. Com a declaração de insuficiência de recursos de João, o defensor ajuizou ação judicial visando a desconstituição da dispensa trabalhista, alegando a inconstitucionalidade da lei estadual.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

Foi correta a decisão de João de procurar a DP, porquanto ela é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2210295](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2210295)

CEBRASPE (CESPE) - AAE (SEE PE)/SEE PE/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1748)** No que diz respeito aos Poderes Legislativo e Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue os itens a seguir.

As defensorias públicas são voltadas à proteção dos direitos individuais das pessoas necessitadas, mas podem também defender interesses coletivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1751143](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1751143)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1749)** Acerca das normas constitucionais referentes às funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

A postulação em juízo para a defesa de direitos e interesses das populações indígenas cabe exclusivamente à Defensoria Pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1790270](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1790270)

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1750)** Considerando temas relacionados às funções essenciais à justiça, especialmente quanto à advocacia e à defensoria pública, julgue o item a seguir, tendo como referência o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A omissão estatal que inviabilize a pessoas carentes o direito fundamental à defensoria pública enseja intervenção jurisdicional que vise implementar programa constitucional destinado a conferir acesso gratuito aos desassistidos.

Certo



Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1896484](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896484)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1751)** O Ministério da Justiça firmou acordo de cooperação com a Defensoria Pública e o Conselho Nacional de Justiça, o qual possibilita ao Estado a prestação de assistência jurídica gratuita a todos que declararem insuficiência de recursos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se seguem, referentes aos órgãos envolvidos e ao direito objeto do acordo.

O acordo firmado está em sintonia com o texto constitucional, o qual prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1896486](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896486)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1752)** O Ministério da Justiça firmou acordo de cooperação com a Defensoria Pública e o Conselho Nacional de Justiça, o qual possibilita ao Estado a prestação de assistência jurídica gratuita a todos que declararem insuficiência de recursos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se seguem, referentes aos órgãos envolvidos e ao direito objeto do acordo.

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado e possui como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/922549](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/922549)

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1753)** No que se refere à Defensoria Pública, julgue o seguinte item.

Aplica-se à Defensoria Pública a regra constitucional que prevê remuneração por meio de subsídio em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/922550](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/922550)

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019  
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1754)** No que se refere à Defensoria Pública, julgue o seguinte item.

Dados os princípios da indivisibilidade e da unidade, a manifestação do defensor público substituto se vincula à opinião inicialmente emitida pelo defensor substituído.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1755)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

A fim de garantir assistência jurídica integral aos necessitados, o Estado federado poderá optar por criar a defensoria pública local ou firmar convênio exclusivo e obrigatório com a Ordem dos Advogados do Brasil.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1756)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.

A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional são princípios institucionais da defensoria pública e do Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1757)** No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue o item subsequente.

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores públicos a garantia de inamovibilidade, originalmente concedida aos magistrados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1758)** A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte à luz da CF.

Aos defensores públicos é garantida a inamovibilidade e vedada a advocacia fora das atribuições institucionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1759)** A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte à luz da CF.

O ente federado tanto pode optar pela constituição de defensoria pública quanto firmar convênio exclusivo com a OAB para prestar assistência jurídica integral aos hipossuficientes.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/534122](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/534122)

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1760)** A respeito da organização do Estado e do Poder Judiciário, julgue o item subsequente com base no texto constitucional.

No que se refere à defesa dos interesses dos necessitados, cabe à DP a defesa de direitos individuais e coletivos, mesmo no âmbito da esfera extrajudicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/534498](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/534498)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1761)** Acerca da organização político-administrativa do Estado, dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF.

Deverá ser declarada inconstitucional lei que confira ao governador de estado a competência para nomear o chefe da defensoria pública estadual.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/534796](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/534796)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Advocacia Privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988)

**1762)** Com relação às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Emenda à CF reconheceu à defensoria pública a independência funcional.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3857259](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3857259)

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

**1763)** A respeito das funções essenciais à justiça e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, de acordo com a jurisprudência do STF:

A atribuição constitucional conferida à Advocacia-Geral da União para representar a União e seus órgãos, judicial e extrajudicialmente, impede o defensor público-geral federal de exercer a representação judicial e extrajudicial da Defensoria Pública da União na defesa de sua autonomia e de suas prerrogativas e funções institucionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2972989](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2972989)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

**1764)** No que se refere à advocacia pública, ao controle de constitucionalidade e à defesa da democracia, julgue o item subsequente.

Como órgão inserido na estrutura da administração pública, a advocacia pública deve necessariamente defender os interesses dos gestores públicos, por via judicial ou extrajudicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3192098](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3192098)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

**1765)** A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, de acordo com a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

A advocacia pública está inserida, no texto constitucional, entre as funções essenciais à justiça e, a exemplo da Defensoria Pública, goza das prerrogativas de autonomia funcional e administrativa e de iniciativa de proposta orçamentária.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2396032](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2396032)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

**1766)** Julgue o item seguinte, relativo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

A CF erigiu o Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública à categoria de órgãos cuja função é essencial à justiça, assegurando a cada uma dessas instituições autonomia funcional e administrativa bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/562786](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/562786)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988)

**1767)** Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o item.

São princípios institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública, enquanto funções essenciais à justiça, a indivisibilidade, a unidade e a independência funcional.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3008047](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3008047)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Organização dos Poderes (arts. 44 a 135 da CF/1988)

**1768)** A respeito do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item seguinte.

Uma das principais funções do Ministério Público consiste em promover ações judiciais para defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, uma vez que o Poder Judiciário, em regra, não age de ofício, isto é, por iniciativa própria.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3857478](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3857478)

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1769)** Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

Durante a vigência do estado de defesa, o ministro da Justiça poderá determinar a incomunicabilidade, pelo prazo de até dez dias, dos presos detidos em prisões federais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3495838](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3495838)

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1770)** Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

O presidente da República deverá solicitar previamente a autorização do Congresso Nacional para decretar o estado de sítio.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3625434](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3625434)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1771)** Com base nas disposições da CF, julgue o próximo item.

A decretação do estado de sítio e do estado de defesa pelo presidente da República requer prévia autorização do Congresso Nacional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2935006](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2935006)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1772)** Acerca da intervenção federal nos estados e da decretação dos estados de defesa e de sítio, julgue o item seguinte.

O presidente da República pode, após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa, a fim de preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2935009](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2935009)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1773)** Acerca da intervenção federal nos estados e da decretação dos estados de defesa e de sítio, julgue o item seguinte.

O decreto do estado de defesa deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta, e, caso rejeitado, o estado de defesa cessará imediatamente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1774)** Acerca da intervenção federal nos estados e da decretação dos estados de defesa e de sítio, julgue o item seguinte.

O presidente da República pode decretar estado de sítio em locais restritos e determinados, visando preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1775)** No que se refere à advocacia pública, ao controle de constitucionalidade e à defesa da democracia, julgue o item subsequente.

As medidas constitucionais relativas ao estado de defesa e ao estado de sítio, no regime constitucional de 1988, têm caráter de temporariedade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1776)** Com base nas disposições da CF acerca da forma e do sistema de governo, bem como da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item a seguir.

O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, entre as quais estão restrições ao sigilo de correspondência e de comunicação telegráfica e telefônica.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1777)** No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, com fundamento na CF vigente, julgue o próximo item.

A incomunicabilidade do preso é admissível entre as restrições aos direitos que vigoram durante o estado de defesa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1778)** No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, com fundamento na CF vigente, julgue o próximo item.

Compete à mesa do Congresso Nacional indicar comissão para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883955](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883955)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1779)** A respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas e do estado de sítio, julgue o item a seguir.

Em caso de necessidade, por comoção grave de repercussão nacional, o presidente da República pode, desde que ouvido o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Senado Federal autorização para decretar o estado de sítio no país.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2208394](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2208394)

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1780)** Considerando as atribuições e responsabilidades do presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir.

É competência exclusiva do Congresso Nacional a aprovação, em até trinta dias, do estado de defesa, da intervenção federal e do estado de sítio decretados pelo presidente da República.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1727783](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1727783)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1781)** Considerando o entendimento da doutrina e da jurisprudência a respeito da administração pública, da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o próximo item.

A decretação de estado de sítio permite ao poder público restringir a liberdade de ir e vir do cidadão, com a utilização de força armada, obrigando, por exemplo, a população a se manter em quarentena total.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1727789](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1727789)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1782)** Considerando o entendimento da doutrina e da jurisprudência a respeito da administração pública, da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o próximo item.

Tanto a decretação do estado de defesa quanto a decretação do estado de sítio pressupõem a atuação das Forças Armadas e são condicionadas a autorização prévia do Congresso Nacional, por maioria absoluta, e a prévia audiência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/615347](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/615347)

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 10/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1783)** Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Legislativo e à defesa do Estado e das instituições democráticas.

Segundo a doutrina, o estado de sítio deve estar embasado no princípio fundante da necessidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/615352](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/615352)

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 10/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1784)** Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Legislativo e à defesa do Estado e das instituições democráticas.

Durante o estado de defesa, é permitida a incomunicabilidade do preso pelo prazo de até dez dias.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/552273](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/552273)

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1785)** No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A decretação, pelo presidente da República, tanto do estado de defesa como do estado de sítio depende de autorização do Congresso Nacional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/552275](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/552275)

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988)

**1786)** No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A decretação do estado de defesa, medida que visa preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social, exige consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, os quais se manifestam em caráter meramente opinativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450421](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450421)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

**1787)** Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e, no que couber, com a jurisprudência do STF.

Não cabe impetração de *habeas corpus* em face de punições disciplinares militares.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883956](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883956)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

**1788)** A respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas e do estado de sítio, julgue o item a seguir.

Legislação proposta pela Câmara dos Deputados e aprovada no Senado Federal por maioria relativa dos membros de ambas as casas legislativas pode estabelecer normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças



Armadas no país para defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1727785](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1727785)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

**1789)** Considerando o entendimento da doutrina e da jurisprudência a respeito da administração pública, da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o próximo item.

Oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1727787](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1727787)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

**1790)** Considerando o entendimento da doutrina e da jurisprudência a respeito da administração pública, da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o próximo item.

Embora estejam sob a autoridade suprema do presidente da República, as Forças Armadas podem atuar para a garantia da lei e da ordem quando assim determinado por iniciativa de qualquer um dos três poderes.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/552265](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/552265)

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

**1791)** Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito de greve é constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores, tanto civis quanto militares.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/552271](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/552271)

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

**1792)** No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.

A competência das forças armadas para a garantia da lei e da ordem é subsidiária, cabendo às forças de segurança pública tal atribuição ordinariamente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3492601](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3492601)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1793)** Com base nas disposições da CF e no entendimento do STF, julgue o item que se segue.

A Polícia Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem como atribuição o exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3495830](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3495830)

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1794)** Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

Caso agentes penitenciários federais venham a falecer em decorrência de agressão sofrida no exercício de suas funções, seus cônjuges ou companheiros terão direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, que deve ser paga em valor correspondente à remuneração do cargo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3546925](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3546925)

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1795)** Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e em seus princípios e normas, julgue o item a seguir.

Os corpos de bombeiros militares integram o sistema de segurança pública, a eles incumbindo a execução das atividades de defesa civil.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3552593](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3552593)

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1796)** Julgue o próximo item, relativo à organização da segurança pública e à proteção aos indígenas e ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988.

Cabe à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, dos estados e do Distrito Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3552598](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3552598)

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1797)** Julgue o próximo item, relativo à organização da segurança pública e à proteção aos indígenas e ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988.

O patrulhamento ostensivo das ferrovias federais compete à Polícia Rodoviária Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2972526](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2972526)

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1798)** Município de Cachoeiro de Itapemirim, na Lei federal n.º 13.022/2014 e na Lei municipal n.º 6.672/2012, que institui a Guarda Civil Municipal (CGM), julgue o item a seguir.

É de competência privativa do município, em razão da natureza da matéria, criar a guarda civil municipal destinada à proteção de bens, serviços e instalações dos municípios.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3118206](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3118206)

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1799)** Acerca da organização da segurança pública, julgue o item a seguir.

A segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2339366](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2339366)

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

**1800)** No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, com fundamento na CF vigente, julgue o próximo item.

Exercer as funções de polícia judiciária e apurar infrações penais em geral são atribuições das polícias civis dos estados e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---